

조문별 제·개정이유서

1. 인용조문 정비(안 제1조 및 안 제3조제2항)

가. 제·개정 이유

- 법령 개정 등으로 인용 조문을 정비하려는 것임

나. 제·개정 내용

- 「법제업무 운영규정」 및 「지방자치법」을 인용하고 있는 조문 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 조문의 적법성 및 명확성 제고

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

2. 의견제시 심의위원회 절차 간소화(안 제3조제1항 및 안 제5조제6항)

가. 제 · 개정 이유

- 의견제시 안건이 기존의 의견제시 사례와 유사한 경우 등에 의견제시 심의위원회를 거치지 않을 수 있도록 하는 근거를 신설하고, 위원회 회의 때 참여할 위원의 선정 방식을 간소화 하려는 것임

나. 제 · 개정 내용

- 의견제시 안건이 기존의 의견제시 사례와 유사한 경우, 신속한 처리가 필요한 경우, 그 밖에 이와 유사한 경우로서 법제지원국장이 의견제시 심의위원회의 심의를 거칠 필요가 없다고 인정하는 경우에는 의견제시 심의위원회를 거치지 않도록 함
- 의견제시 심의위원회 회의 시마다 행정법제국장 · 경제법제국장 · 사회문화법제국장이 협의하여 참여할 위원을 지정하던 것을 위원장이 위원을 지정하도록 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 의견제시 심의위원회의 절차를 간소화 하여 의견제시 안건 회신의 적시성 제고

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

3. 의견제시 반려사유 추가(안 제4조)

가. 제·개정 이유

- 의견제시 안건의 반려 사유로 행정심판 또는 소송이 끝난 중이거나 그 절차가 끝난 경우를 추가하려는 것임

나. 제·개정 내용

- 의견제시 안건의 반려 사유로 행정심판 또는 소송이 끝난 중이거나 그 절차가 끝난 경우를 추가함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 지방자치단체가 자치법규의 입안이나 그 해석에 관하여 지원을 요청하는 경우 지원하는 자치법규 의견제시 제도 취지에 더 부합하여 운영할 수 있게 됨

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음